

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

시정 요구

1. 제 목: 공사 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점: 대구경북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항 제1호에 따르면 소멸시효가 완성되어 회수가 불가능한 채권은 상각¹⁾ 대상으로 상각요강 제5조 제1호에 따르면 소멸시효가 완성된 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리를 하도록 되어 있으며

1) 채권 매입대금·가지금금 등을 대손처리 즉, 회계상 손실로 처리(채권관리 유지)하는 것으로 상각 시 채권 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무상 비용으로 인정받을 수 있음

상각 사유가 발생한 채권을 적기에 상각해야 공사는 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 대손요건을 충족하는 상각채권의 매입원가 상당액을 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

따라서, 공사 법인세 절감 효과를 높이고 보다 효율적인 채권관리를 위해서는 소멸시효 완성 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권이 당해 사업연도 상각업무 처리 시 누락되지 않도록 상각대상 채권의 조사·확인 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대구경북지역본부 소관 무담보채권에 대하여 소멸시효가 완성된 채권의 상각처리 실태를 점검한 결과

채무자 ■■■■■■■■■■ 채권(●●●●●● 0000-0000)의 경우 연대보증인 중 자연인은 2022. 12. 28. 면책결정을 받았고 다른 연대보증인은 법인으로 전산에 등록된 발견재산이 없는 등 소 제기의 실익이 없다고 판단되어 2023. 7. 26. 시효소송제외 승인 결재를 받아 2023. 10. 30. 최종적으로 시효가 완성되었는데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입잔액 7,972,823원)을 상각처리 하지 않고 있었으며

채무자 ●●● 채권(◆◆◆◆◆ 0000-00000)의 경우 주채무자가 생계급여 수급자로 연대보증인이 없고 전산에 등록된 발견재산이 없어 2023. 8. 8. 시효소송제외 승인 결재를 받았는데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입잔액 4,715,133원)을 상각처리 하지 않고 있는 등

[별지 1] “시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 소멸시효가 완성된 채권을 사유 발생 사업연도 내 상각하지 않은 642건이 확인되었다.

한편, 2024년도 채권 상각업무 처리 시 위 별지 채권목록 전체(채권잔액 약 307.1억 원, 매입잔액 약 2.9억 원)에 대한 세무 신고조정²⁾을 통해 법인세법상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 대상인 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과를 수용하였으며, 감사를 통해 확인된 상각대상 채권을 2024년도 상각 처리 시 누락되지 않도록 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 소멸시효가 완성된 무담보채권 642건을 금년 상각 처리 시 상각대상에 포함시키도록 하고, 앞으로 채권 상각 처리를 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(시정)

2) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초 신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음